

Gefährliche Körperverletzung — Prüfungsschema § 224 StGB

Körperverletzungsdelikte — Strafrecht (StGB) · [octastudy.com](https://www.octastudy.com) · Stand: August 2026

I. Grundtatbestand § 223 I StGB

§ 224 StGB ist unselbständige Qualifikation zu § 223 StGB. Der Grundtatbestand muss deshalb vollständig erfüllt sein, bevor die qualifizierenden Merkmale angesprochen werden.

1. Körperliche Misshandlung

Jede üble, unangemessene Behandlung, durch die das körperliche Wohlbefinden oder die körperliche Unversehrtheit mehr als nur unerheblich beeinträchtigt wird.

2. Gesundheitsschädigung

Das Hervorrufen oder Steigern eines vom Normalzustand nachteilig abweichenden, pathologischen Zustands. Beide Varianten können nebeneinander verwirklicht sein; es genügt jedoch eine.

3. Kausalität und objektive Zurechnung

Die Handlung darf nicht hinweggedacht werden können, ohne dass der Erfolg entfielen (Äquivalenz); zudem muss sich im Erfolg gerade die vom Täter geschaffene rechtlich missbilligte Gefahr verwirklicht haben.

II. Qualifikationsmerkmale § 224 I StGB

Ausreichend ist die Verwirklichung einer der fünf Nummern; liegen mehrere vor, sind sie sämtlich anzusprechen, begründen aber nur eine Tat.

1. Beibringung von Gift oder anderen gesundheitsschädlichen Stoffen (Nr. 1)

Erfasst sind organische und anorganische Stoffe, die nach ihrer Art und dem konkreten Einsatz geeignet sind, durch chemische oder chemisch-physikalische Wirkung ernsthafte gesundheitliche Schäden herbeizuführen. Beigebracht ist der Stoff, wenn er derart mit dem Körper in Verbindung gebracht wird, dass er seine schädigende Wirkung entfalten kann — innerlich oder äußerlich.

2. Mittels einer Waffe oder eines anderen gefährlichen Werkzeugs (Nr. 2)

Waffe ist der Gegenstand, der nach Art und Beschaffenheit dazu bestimmt ist, Menschen durch mechanische oder chemische Wirkung erhebliche Verletzungen zuzufügen (Waffe im technischen Sinne). Gefährliches Werkzeug ist jeder bewegliche Gegenstand, der nach seiner objektiven Beschaffenheit und der Art seiner konkreten Verwendung geeignet ist, erhebliche Verletzungen herbeizuführen. „Mittels“ verlangt, dass der Gegenstand unmittelbar auf den Körper des Opfers einwirkt.

3. Mittels eines hinterlistigen Überfalls (Nr. 3)

Überfall ist der plötzliche, unerwartete Angriff auf einen nicht mit ihm rechnenden Verletzten. Hinterlistig ist er, wenn der Täter planmäßig in einer auf Verdeckung seiner wahren Absicht berechneten Weise vorgeht, um dem Opfer die Abwehr zu erschweren — etwa durch Auflauern oder Anlocken unter einem Vorwand.

4. Mit einem anderen Beteiligten gemeinschaftlich (Nr. 4)

Erforderlich ist das bewusste Zusammenwirken von mindestens zwei Beteiligten am Tatort, durch das die Abwehrmöglichkeiten des Opfers eingeschränkt und die Gefahr für es erhöht werden. Beteiligter ist nach h. M. auch der bloße Gehilfe; mittäterschaftliches Handeln ist nicht erforderlich, wohl aber die Anwesenheit am Tatort.

5. Mittels einer das Leben gefährdenden Behandlung (Nr. 5)

Eine Behandlung, die nach den konkreten Umständen des Einzelfalls generell geeignet ist, das Leben des Opfers zu gefährden. Nach h. M. genügt diese abstrakte Eignung; der Eintritt einer konkreten Lebensgefahr ist nicht erforderlich.

III. Subjektiver Tatbestand

Mindestens bedingter Vorsatz bezüglich aller objektiven Merkmale des § 223 I StGB und der verwirklichten Qualifikationsvariante. Der Vorsatz muss die tatsächlichen Umstände umfassen, aus denen sich die besondere Gefährlichkeit ergibt — bei Nr. 5 also die Umstände, welche die Lebensgefährlichkeit begründen; eine zutreffende rechtliche Bewertung dieser Gefährlichkeit durch den Täter ist nicht erforderlich. Ein Irrtum über qualifizierende Umstände führt nach § 16 I StGB zum Entfallen der Qualifikation, nicht des Grundtatbestands.

IV. Rechtswidrigkeit

Durch die Tatbestandsverwirklichung indiziert. Zu prüfen sind Notwehr (§ 32 StGB), rechtfertigender Notstand (§ 34 StGB) und vor allem die Einwilligung: Nach § 228 StGB handelt trotz Einwilligung des Verletzten rechtswidrig, wer die Tat begeht, wenn sie gegen die guten Sitten verstößt. Die Sittenwidrigkeit beurteilt sich nach st. Rspr. vor allem nach dem Gewicht des Rechtsgutsangriffs; jedenfalls bei konkreter Todesgefahr ist die Grenze überschritten.

V. Schuld

Schuldfähigkeit (§§ 19, 20, 21 StGB), Unrechtsbewusstsein (§ 17 StGB) sowie das Fehlen von Entschuldigungsgründen, insbesondere des entschuldigenden Notstands (§ 35 StGB) und des Notwehrexzesses (§ 33 StGB).

VI. Ergebnis, Strafraumen und Konkurrenzen

Der Versuch ist nach § 224 II StGB strafbar. § 224 StGB sieht einen minder schweren Fall vor, der bei deutlich verringertem Unrechts- und Schuldgehalt zu erörtern ist. § 223 StGB tritt als Grundtatbestand im Wege der Gesetzeskonkurrenz zurück; das Strafantragserfordernis des § 230 StGB gilt für § 224 StGB nicht, die gefährliche Körperverletzung ist Officialdelikt. Zu prüfen bleibt der Vorrang der schweren Körperverletzung (§ 226 StGB) und der Körperverletzung mit Todesfolge (§ 227 StGB).

Typische Streitstände

Gefährliches Werkzeug — Beschuhter Fuß und Körperteile als Werkzeug

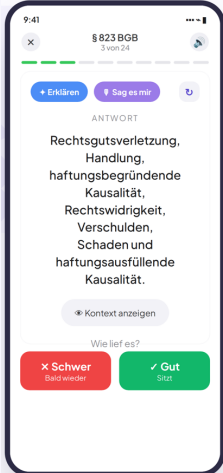
Werkzeug ist nach ganz h. M. nur ein von außen auf den Körper einwirkender Gegenstand; der menschliche Körper selbst — Faust, Kopf, unbeschuhter Fuß — ist auch bei besonderer Trainiertheit kein Werkzeug, sonst würde jede kräftige Schlägerei zur Qualifikation. Beim beschuhten Fuß kommt es nach der Rechtsprechung auf Beschaffenheit des Schuhs und Art des Einsatzes an: Der feste Straßen- oder Springerstiefel ist regelmäßig gefährliches Werkzeug, der leichte Turn- oder Hausschuh grundsätzlich nicht; entscheidend bleibt die Betrachtung des Einzelfalls.

Hinterlist — Bloßes Überraschungsmoment genügt nicht

Nach h. M. reicht das Ausnutzen eines Überraschungsmoments für § 224 I Nr. 3 StGB nicht aus — andernfalls wäre jeder plötzliche Angriff qualifiziert und das Merkmal der Hinterlist neben dem des Überfalls ohne eigenen Gehalt. Erforderlich ist ein planmäßiges Vorgehen, mit dem der Täter seine wahre Verletzungsabsicht verbirgt, um die Abwehr zu erschweren; wer dem arglosen Opfer offen und spontan entgegentritt, handelt nicht hinterlistig.

Lebensgefahr — Abstrakte Eignung oder konkrete Lebensgefahr bei Nr. 5

Die h. M. und die st. Rspr. lassen es genügen, dass die Behandlung nach den Umständen des Einzelfalls generell geeignet ist, das Leben zu gefährden; § 224 I Nr. 5 StGB ist danach abstraktes Gefährdungsdelikt. Ein beachtlicher Teil der Literatur verlangt demgegenüber den Eintritt einer konkreten Lebensgefahr und stützt sich auf den Wortlaut („das Leben gefährdende“) sowie auf den erhöhten Strafraum. Praktisch wirkt sich der Streit vor allem bei Würgegriffen und Messerstichen aus, bei denen das Opfer letztlich unverletzt bleibt.



9:41 § 823 BGB
3 von 24

Erkläre Sag es mir

ANTWORT

Rechtsgutsverletzung,
Handlung,
haftungsbegründende
Kausalität,
Rechtswidrigkeit,
Verschulden,
Schaden und
haftungsausfüllende
Kausalität.

Kontext anzeigen

Wie lief es?

Schwer Bild wieder! Gut Stüt



Und direkt mündlich abgefragt werden?

Lade dieses PDF in Octa hoch — die App erstellt automatisch Karteikarten daraus und fragt dich mündlich ab.
Nur für iPhone & iPad.

In Octa öffnen



Zur App

Dieses Schema dient ausschließlich der Prüfungsvorbereitung und stellt keine Rechtsberatung dar.